

해양수산부 부정청탁 및 금품등 수수의 신고사무 처리지침 일부 개정령안

1. 개정이유

부정청탁 및 금품등 수수 신고 적용 대상 범위를 신설하여 명확하게 규정하고, 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 431호)에 따른 재검토기한 연장 등 개정 필요

2. 주요내용

- ☐ 타 부처 유사 행정규칙을 반영하여 불필요한 조문을 삭제하고, 적용 대상 범위를 명확화(안 제2조)
- ☐ 재검토기한 재설정(안 제19조)
- ☐ 알기 쉬운 법령 입안기준에 따라 용어를 일부 수정

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표 별첨

해양수산부 부정청탁 및 금품등 수수의 신고사무 처리지침 일부개정령안

해양수산부 부정청탁 및 금품등 수수의 신고사무 처리지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "수행하는데"를 "수행하는 데"로 한다.

제2조의 제목 "(다른 행정규칙과의 관계)"를 "(적용범위)"로 하고, 같은 조 제목 외의 부분을 제1항으로 하며, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분)을 다음과 같이 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

① 이 규정은 해양수산부 소속공무원(소속기관 공무원을 포함한다)과 관련 유관기관·단체 등에 파견된 공무원에 적용한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "공무수행사인")도 적용범위에 해당된다.

1. 행정기관 소속 위원회의 설치에 관한 법률 또는 다른 법령에 따라 설치된 각종 위원회 위원 중 공직자가 아닌 위원
2. 법령에 따라 공공기관의 권한을 위임·위탁받은 법인·단체 또는 그 기관의 장 또는 직무를 수행하는 자
3. 공무를 수행하기 위하여 민간부문에서 공공기관에 파견나온 사람
4. 법령에 따라 공무상 심의·평가 등을 하는 개인 또는 법인·단체

제4조제1항 중 "유지하여야"를 "유지해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "별

지 제1호 서식의 상담기록관리부에 기록하여야"를 "별지 제1호서식의 상담기록관리부에 기록해야"로 한다.

제5조제1항 중 "신고 받는 경우에는 별지 제2호 및 별지 제2호의2 서식의 신고서 를 비치하여"를 "신고받은 경우에는 별지 제2호서식 및 별지 제2호의2서식의 신고서를 갖추어 놓고"로 하고, 같은 조 제2항 본문 중 "별지 제3호 서식"을 "별지 제3호서식"으로, "별지 제4호 서식"을 "별지 제4호서식"으로, "교부하여야"를 "교부해야"로 하며, 같은 항 단서 중 "아니하고"를 "않고"로 한다.

제6조 전단 중 "별지 제5호 서식"을 "별지 제5호서식"으로, "제출하여야"를 "제출해야"로 한다.

제7조제1항 중 "별지 제6호 서식"을 "별지 제6호서식"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "산정하여"를 "산정(算定)하여"로, "반환여부를 확인하여야"를 "반환 여부를 확인해야"로 한다.

제8조제1항 중 "별지 제7호 서식"을 "별지 제7호서식"으로, "관련서류 일체를 함께 보관하여야 한다"를 "관련 서류 전부를 함께 보관해야한다"로 하고, 같은 조 제2항 중 "작성함에 있어서"를 "작성하면서"로, "아니할"을 "않을"로 한다.

제9조제1항 중 "동의하는지 여부를 확인하여 별지 제9호 서식의 신분공개 동의여부"를 "동의하는지를 확인하여 별지 제9호서식의 신분공개 동의 여부"로 하고, 같은 조 제2항 중 "동의하는지 여부"를 "동의하는지"로, "설명하여야"를 "설명해야"로 한다.

제10조제1항 중 "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "아니한"을 "않은"으로 한다.

제12조제1항 중 "관련서류 사본을 별지 제10호 서식"을 "관련 서류 사본을 별지 제10호서식"으로, "송부하여야"를 "송부해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "관련서류 사본을 별지 제11호 서식"을 "관련 서류 사본을 별지 제11호서식"으로, "송부하여야"를 "송부해야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "아니하는"을 "않은"으로, "제외하여야"를 "제외해야"로 한다.

제13조제1항 중 "통보하여야"를 "통보해야"로 한다.

제14조 중 "별지 제13호 서식"을 "별지 제13호서식"으로 한다.

제15조제1항 중 "별지 제14호 서식"을 "별지 제14호서식"으로, "보관하여야"를 "보관해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "별지 제15호 서식"을 "별지 제15호서식"으로, "보관하여야"를 "보관해야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "별지 제16호 서식"을 "별지 제16호서식"으로, "날인하여야"를 "날인해야"로 하고, 같은 조 제4항 중 "별지 제17호 서식"을 "별지 제17호서식"으로, "보관하여야"를 "보관해야"로 하며, 같은 조 제5항 본문 중 "하여야"를 "해야"로 한다.

제16조 중 "별지 제19호 서식"을 "별지 제19호서식"으로, "범위 안"을 "범위"로 한다.

제17조 중 "별지 제20호 서식"을 "별지 제20호서식"으로, "기록·관리하여야"를 "기록·관리해야"로 한다.

제18조제1항 중 "수립하여야"를 "수립해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "

실시하여야"를 "실시해야"로 한다.

제19조 중 "2017년 1월 1일 기준으로 매3년"을 "2025년 1월 1일 기준으로 매 3년"으로, "하여야"를 "해야"로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 지침은 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에서 규정하고 있는 부정청탁 및 금품등 수수 신고의 접수 및 처리 등의 업무를 효율적으로 <u>수행하는데</u> 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- ----- 수행하는 데 ----- -----.
제2조(<u>다른 행정규칙과의 관계</u>) <u>부정청탁 및 금품등 수수 신고의 접수·처리 절차에 관한 다른 행정규칙의 규정 중 이 지침의 규정과 내용이 다른 경우 이 지침이 정하는 바에 따른다.</u> <u><신 설></u>	제2조(적용범위) ① 이 규정은 <u>해양수산부 소속공무원(소속기관 공무원을 포함한다)과 관련 유관기관·단체 등에 파견된 공무원에 적용한다.</u> ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 “공무수행사인”)도 적용범위에 해당된다. 1. <u>행정기관 소속 위원회의 설치에 관한 법률 또는 다른 법령에 따라 설치된 각종 위원회 위원 중 공직자가 아닌 위원</u> 2. <u>법령에 따라 공공기관의 권한을 위임·위탁받은 법인·</u>

단체 또는 그 기관의 장 또는
직무를 수행하는 자

3. 공무를 수행하기 위하여 민
간부문에서 공공기관에 파견
나온 사람

4. 법령에 따라 공무원 심의·
평가 등을 하는 개인 또는 법
인·단체

제4조(신고 상담) ① 청탁방지담
당관은 부정청탁 및 금품등의
수수 금지에 관하여 상담하는
경우 상담자의 인적사항이나 상
담내용 등에 대한 비밀을 유지
하여야 한다.

② 제1항에 따라 상담을 실시한
청탁방지담당관은 그 상담내용
및 상담결과를 별지 제1호 서식
의 상담기록관리부에 기록하여
야 한다.

제5조(신고의 접수) ① 청탁방지
담당관은 부정청탁 및 금품등
수수에 관한 사항을 신고 받는
경우에는 별지 제2호 및 별지
제2호의2 서식의 신고서 를 비
치하여 활용할 수 있다.

② 청탁방지담당관은 「부정청

제4조(신고 상담) ① -----

----- 유지
해야 ----.

② -----

----- 별지 제1호서식의
상담기록관리부에 기록해야 --
-----.

제5조(신고의 접수) ① -----

----- 신고받은
경우에는 별지 제2호서식 및 별
지 제2호의2서식의 신고서를 갖
추어 놓고 -----.

② -----

탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제3조, 제8조제1항, 제18조, 제20조제1항 및 제29조에 따라 신고를 받은 경우에는 별지 제3호 서식의 신고접수 처리부에 따라 기록하고 별지 제4호 서식의 접수증을 신고자에게 교부하여야 한다. 다만, 신고자가 직접 방문하지 아니하고 신고하는 경우에는 접수증 교부를 생략할 수 있다.

③ (생략)

제6조(외부강의등의 신고) 영 제26조제1항에 따라 외부강의등을 신고하려는 공무원은 별지 제5호 서식에 따른 외부강의등 신고서를 제출하여야 한다. 이 경우 내부 전산망의 외부강의 신고시스템으로 할 수 있다.

제7조(초과사례금의 신고) ① 영 제27조제1항에 따른 초과사례금 신고 서식은 별지 제6호 서식에 따른다.

② 청탁방지담당관은 영 제27조제2항에 따라 반환해야 할 초과

----- 별지 제3호서식-----
----- 별지 제4호 서식----- 교부해야 -----. -----
----- 않고 -----

-----.

③ (현행과 같음)

제6조(외부강의등의 신고) -----

----- 별지 제5호서식-----
----- 제출해야 -----.

-----.

제7조(초과사례금의 신고) ① ---

----- 별지 제6호서식-----
-----.

② -----

사례금의 액수를 산정하여 통지한 경우에는 그 초과사례금의 반환여부를 확인하여야 한다.

제8조(신고기록) ① 제5조제2항 또는 제3항에 따라 신고서(전자문서를 포함한다. 이하 같다)를 접수한 청탁방지담당관은 별지 제7호 서식의 신고기록표지 및 별지 제8호 서식의 신고기록 목록을 작성하여 신고서와 증거자료 등 관련서류 일체를 함께 보관하여야 한다.

② 청탁방지담당관은 제1항의 신고기록 표지를 작성함에 있어 신고자가 신분공개에 동의하지 않는 경우에는 신고자의 인적사항을 기재하지 아니할 수 있다.

제9조(신고에 대한 확인 등) ① 청탁방지담당관은 영 제4조제1항, 제8조제2항, 제19조제1항, 제20조제2항 및 제30조제1항에 따라 신고사항을 확인하는 경우에는 신고자가 신분공개에 동의하는지 여부를 확인하여 별지 제9호 서식의 신분공개 동의여부 등

----- 산정(算定)하여

반환 여부를 확인해야 ---.

제8조(신고기록) ① -----

----- 별지 제7호서식-----

--- 관련 서류 전부를 함께 보관해야한다.

② -----
----- 작성하면서 --

----- 않을 -----
---.

제9조(신고에 대한 확인 등) ① -

----- 동의하는
지를 확인하여 별지 제9호서식의 신분공개 동의 여부 -----

확인서에 신고자의 서명 또는
날인을 받아야 한다.

② 청탁방지담당관은 제1항에
따라 신분공개에 동의하는지 여
부를 확인하는 경우에는 신고의
처리 절차 및 신분공개 절차에
관하여 신고자에게 설명하여야
한다.

제10조(신고의 보완) ① 청탁방지
담당관은 영 제4조제2항, 제8조
제2항, 제19조제1항, 제20조제2
항 및 제30조제3항에 따라 적정
한 기간을 정하여 신고자에게
신고의 보완을 요구하는 경우에
는 서면(전자문서를 포함한다.
이하 같다) 또는 구술 등으로
하되, 신고인이 서면으로 요청
한 경우에는 서면으로 하여야
한다.

② 청탁방지담당관은 신고자가
제1항에 따른 기간 내에 신고를
보완하지 아니한 경우에는 영
제14조제1항, 제23조 및 제35조
에 따라 그 신고를 종결할 수
있다.

제12조(신고의 처리) ① 청탁방지

-----.

② -----
----- 동의하는지 ---

----- 설명해야 ---
-----.

제10조(신고의 보완) ① -----

----- 해야 ---
-----.

② -----

----- 않은 -----

-----.

제12조(신고의 처리) ① -----

담당관은 영 제5조제1호, 제9조 제1호가목, 제13조제2항, 제19조제2항, 제20조제3항, 제22조, 제31조, 제34조제1항제1호가목 및 같은 항 제2호가목에 따라 수사기관에 통보하는 경우에는 신고서와 증거자료 등 관련서류 사본을 별지 제10호 서식의 청탁금지법 위반 신고 통보서와 함께 송부하여야 한다.

② 청탁방지담당관은 영 제5조 제2호, 제13조제2항, 제19조제2항, 제22조, 제31조 및 제34조제1항제1호나목에 따라 과태료 관할 법원에 통보하는 경우에는 신고서와 증거자료 등 관련서류 사본을 별지 제11호 서식의 청탁금지법 위반내역서와 함께 송부하여야 한다.

③ 청탁방지담당관은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 통보하는 경우에는 신고자가 신분 공개에 동의하지 아니하는 경우 송부서류에서 신고자의 인적사항을 제외하여야 한다.

제13조(조사등 결과의 통보) ①

----- 관련 서류
사본을 별지 제10호서식-----

--- 송부해야 ----.

② -----

----- 관련 서류
사본을 별지 제11호서식-----
----- 송
부해야 ----.

③ -----

----- 않은 -----

--- 제외해야 ----.

제13조(조사등 결과의 통보) ① -

청탁방지담당관은 영 제6조제1항, 제10조, 제13조제3항, 제19조제3항, 제20조제4항, 제22조, 제31조 및 제34조제2항에 따라 신고자에게 조사등의 결과를 통보하는 경우에는 별지 제12호 서식의 신고자 보호·보상제도 운영 안내문을 함께 통보하여야 한다.

② (생략)

제14조(조사등 결과에 대한 이의신청) 청탁방지담당관은 영 제36조제1항에 따른 이의신청을 받는 경우에는 별지 제13호 서식의 조사결과에 대한 이의신청서를 활용할 수 있다.

제15조(금품등의 인도 및 처리 등) ① 청탁방지담당관은 법 제 9조제2항 단서 또는 같은 조 제 6항에 따라 금품등을 인도받은 경우에는 별지 제14호 서식의 금품등 인도확인서에 금품등을 인도한 자와 연명으로 서명 또는 날인하여 1부는 금품등을 인도한 자에게 교부하고 1부는 청탁방지담당관등이 보관하여야

통보해야

② (현행과 같음)

제14조(조사등 결과에 대한 이의
신청) -----

----- 별지 제13호서식 -----

-----.

제15조(금품등의 인도 및 처리
등) ① -----

----- 별지 제14호서식 -----

----- 보관해야 -----

한다.

② 제1항에 따라 금품등을 인도 받은 청탁방지담당관은 별지 제15호 서식의 금품등 관리대장에 기록하고 인도받은 금품등을 금품등 인도확인서 및 영 제24조 제1항에 따라 사진으로 촬영하거나 영상으로 녹화한 기록물과 함께 보관하여야 한다.

③ 청탁방지담당관은 영 제24조 제3항에 따라 금품등을 반환하는 경우에는 별지 제16호 서식의 금품등 반환확인서에 금품등을 반환받는 자와 연명으로 서명 또는 날인하여야 한다.

④ 청탁방지담당관은 영 제24조 제4항에 따라 인도받은 금품등을 폐기처분하는 경우에는 별지 제17호 서식의 금품등 폐기처분 동의확인서에 금품등을 인도한 자의 서명 또는 날인을 받아야 하며, 별지 제18호 서식의 금품등 폐기처분대장을 작성하여 폐기처분 장면을 사진으로 촬영하거나 영상으로 녹화한 기록물과 함께 보관하여야 한다.

---.

② -----
----- 별지 제15호서식-----

--- 보관해야 ---.

③ -----
----- 별지 제16호서식-----

--- 날인해야 ---.

④ -----
----- 별지 제17호서식-----

--- 보관해야 ---.

⑤ 청탁방지담당관은 과태료 부과 또는 징계의 필요성이 있다고 인정되는 경우에는 과태료 재판이나 징계절차가 완료될 때까지 인도받은 금품등을 보관하고, 과태료 부과가 재판으로 확정되거나 징계처분이 확정된 경우에는 국고금 관리법 등 관련 법령에서 정하는 절차에 따라 세입조치를 하여야 한다. 다만, 멸실·부패·변질 등으로 인하여 보관이 어려운 경우 금품등의 처리는 제4항을 준용한다.

제16조(반환·인도 비용의 청구)

청탁방지담당관은 영 제28조에 따라 금품등을 반환 또는 인도하거나 초과사례금을 반환한 자가 별지 제19호 서식의 반환비용청구 신청서에 따라 반환비용을 청구한 경우에는 예산의 범위 안에서 이를 지급할 수 있다.

제17조(위반행위의 기록·관리)

청탁방지담당관은 영 제16조 및 제19조제4항에 따라 소속 공직자들의 위반행위와 관련한 사항을 별지 제20호 서식의 위반행

⑤ -----

----- 해야 -----.

-----.

제16조(반환·인도 비용의 청구)

----- 별지 제19호서식 -----

----- 범
위-----.

제17조(위반행위의 기록·관리) -

----- 별지 제20호서식 -----

위 관리대장에 따라 <u>기록·관리</u> <u>하여야</u> 한다. 제18조(교육등) ① 청탁방지담당 관은 매년 부정청탁 금지 및 금 품등의 수수금지에 관한 교육계 획을 <u>수립하여야</u> 하며, 교육계 획에는 교육의 대상·내용·방 법 등이 포함되어야 한다. ② 청탁방지담당관은 연 1회 이 상 부정청탁 금지 및 금품등 수 수금지에 관한 교육을 <u>실시하여</u> <u>야</u> 하고 이를 준수할 것을 약속 하는 서약서를 매년 받아야 한 다. 제19조(재검토기한) 해양수산부장 관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 <u>2017년 1월 1</u> <u>일 기준으로 매3년</u>이 되는 시점 (매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토 하여 개선 등의 조치를 <u>하여야</u> 한다. 부 칙 이 <u>지침</u>은 발령한 날부터 시행 한다.	----- <u>기록·관리</u> <u>해야</u> -----. 제18조(교육등) ① ----- ----- ----- --- <u>수립해야</u> ----- ----- -----. ② ----- ----- ----- <u>실시해야</u> ----- ----- --. 제19조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2025년 1월 1</u> <u>일 기준으로 매 3년</u>----- ----- ----- ----- <u>해야</u> -- -----. 부 칙 --- <u>훈령</u>----- ---
--	--